

**Nr. 209 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
München, 30. September 1938**

*R 43 II/1516a, Bl. 88–89 Ausfertigung, unvollständig¹
R 3001/20856, Bl. 167–169 Durchschlag*

*Beginn:
Beginn:*

Einschreiben

Betrifft: Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches. Ihre Schreiben vom 6. 7. 1938 – Rk. 13456 B – und vom 8. 9. 1938 – Rk. 18351 B –².

Dem Herrn Reichsminister der Justiz habe ich schon mit Schreiben vom 23. 12. 1936³ mitgeteilt, ich könne nicht gut finden, daß, bevor noch die strafrechtlichen Nebengesetze und die Strafverfahrensordnung dem Kabinett vorliegen, zur Verabschiedung des Strafgesetzes geschritten wird. Die Gesetze werden zusammen in Kraft treten und bis zum letzten Augenblick muß die Möglichkeit offenbleiben, das eine Gesetz nach dem anderen auszurichten. Dabei wird die Zweite Lesung des Entwurfs der Strafverfahrensordnung, wie der Herr Reichsminister der Justiz gelegentlich der Übersendung des in der Ersten Lesung aufgestellten Entwurfs mit Schreiben vom 2. 7. 1938 berichtet hat, vor Ablauf dieses Jahres kaum beendet sein⁴.

Ich muß einer Verabschiedung des Strafgesetzentwurfs aber auch aus Gründen widersprechen, die in seiner Struktur liegen. Dazu kommen Bedenken gegen den Inhalt einzelner Bestimmungen. Wenn es gilt, dem Fehlen der Rechtseinheit für das Altreich, für Österreich und Sudetendeutschland dadurch abzuhelpen, daß der Entwurf in seiner jetzigen Gestalt Gesetz wird, so haben wir zwischen zwei Übeln zu wählen, von denen die Fortdauer des heutigen Rechtszustandes mir das geringere zu sein scheint.

In der Reichstagssitzung vom 30. 1. 1937 hat der Führer ausgesprochen, was er sich von dem Gesetz erwartet: daß darin die Rechtspflege zum erstenmal jene Grundlagen erhält, die sie in den Dienst der Volkserhaltung stellen, indem es über Person und Sache das Volk treten läßt und damit die größte Reform einleitet, die unser Rechtsleben und Rechtswesen bisher erlebt hat⁵.

¹ Eingang am 13. 10. 1938. In den Rkei-Akten nur S. 1–4 der Ausfertigung überliefert, der Rest ergänzt aus der Durchschrift, welche der StdF mit Datum vom 7. 10. dem RJuM übersandte, die dort aber erst am 19. 10. einging; R 3001/20856, Bl. 166. Vollständige Abschrift auch in R 3001/24723, Bl. 164–170. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12772; II 3, Reg. Nrr. 31972, 32022, 32101 f., 32113. Vgl. eingehend GRUCHMANN, Justiz, S. 807–810.

² S. die Hinweise in Dok. Nr. 208 Anm. 2–3.

³ R 3001/20854, Bl. 321; s. ARH III, Nr. 194 Anm. 5.

⁴ S. GRUCHMANN, Justiz, S. 1017, bes. Anm. 25.

⁵ In der RT-Sitzung zum 4. Jahrestag der Machtergreifung hatte Hitler u. a. die „Aufgabe der Justiz“ dahin definiert, „mitzuhelfen an der Erhaltung und Sicherung des Volkes vor jenen Elementen, die sich als Asoziale entweder den gemeinsamen Verpflichtungen zu entziehen trachten oder sich an diesen gemeinsamen Interessen versündigen. Damit steht über der Person und der Sache auch im deutschen Rechtsleben von jetzt an das Volk.“ Dann hatte er als wegweisende Reform, die „in wenigen Wochen der Nation verkündet“ werde, angekündigt: „In einem neuen deutschen Strafgesetzbuch erhält zum erstenmal aus dieser großen Gesamtperspektive heraus die deutsche Rechtspflege jene Grundlagen, die sie für alle Zeiten in den Dienst der deutschen Volkserhaltung stellen werden.“ VERHANDLUNGEN DES REICHSTAGS Bd. 459, S. 2–17, hier 7.

Auch wenn das Gesetz der Nation nicht in dieser Weise angesagt wäre, würde die Welt geneigt sein, an dem, was es Neues bringt, zu ermessen, wie von dem früheren Reich das heutige sich unterscheidet.

Wir haben, soll den Wünschen des Führers entsprochen sein, mit dem Gesetz eine Regelung anzustreben, durch welche für alle Zukunft die Gewähr für die Entwicklung des von der Vorsehung gegebenen volklichen Bausteins an sich geschaffen ist.

Dabei sieht der Führer das Entscheidende darin, daß das Gesetz nicht von der Sorge um Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung zugunsten des einzelnen, seiner Person und seines Eigentums diktiert ist, sondern daß es einzig vom Volk ausgeht, indem es seine Aufgabe darin findet, dieses revolutionär vor Jenen zu schützen, welche sich den gemeinsamen Verpflichtungen zu entziehen trachten oder an gemeinsamen Interessen sich versündigen.

Der Führer hat zu diesem Zwecke die Justiz mit Partei, Staat, Armee, Wirtschaft u. a. in eine Front gestellt: sie sollen zusammen helfen, die Erhaltung des Volkes zu sichern.

Den größten Bundesgenossen im Kampf gegen das Asoziale hat die Justiz in der Partei.

Darin, daß der Entwurf davon keine Notiz nimmt, liegt sein Fehler.

In Erfüllung ihrer Erziehungsaufgabe ist die Partei immerwährend gezwungen, einzelnen nahezu-treten. Rechtsgutverletzungen sind dabei unvermeidbar.

Das Gesetz wird dem Rechnung tragen, indem es den Schutzanspruch des einzelnen einschränkt. Eine Verfolgung dessen, der in Erfüllung seiner Amtspflicht in das Rechtsgut des einzelnen eingreift, muß ausgeschlossen werden.

Statt dessen – liefert das Recht des Entwurfs wie unser heutiges Recht dem einzelnen Waffen, sich gegen die Partei zur Wehr zu setzen.

Daß das übernommene Recht von den Aufgaben der Partei nichts weiß, kann hingenommen werden.

Es geht aber nicht an, daß das neue Gesetz, an welches in anderer Weise als an das übernommene wir uns gebunden halten müssen, die Partei auf Verfahrenseinstellung und Freispruch am Ende langwährender Ermittlung und Verhandlung oder auf den Gnadenweg verweist, während sie ihren Einbau in das Gefüge des Partei und Staat umfassenden Reichsbaues, wo immer nunmehr Normen ihm Ausdruck geben, glaubt erwarten zu dürfen.

Mit der Partei als dem geeinten Willen der Nation ist das lebendige Gewissen des Volkes auf den Plan gerufen. Das ist ein wesentlicher Teil des Neuen, welches die Machtübernahme dem Deutschen Staat gebracht hat, daß nicht wie bisher allgemein als erlaubt zu gelten hat, was durch Gesetz nicht im besonderen verboten ist, daß aber für das nicht vom Gesetz berührte Gebiet auf Bestimmungen geschriebenen Rechts weitgehend wird verzichtet werden können, weil das ungeschriebene Recht im Rechtsbewußtsein des in der Partei organisierten Volkes einen Sprecher erhalten hat. Die Partei beschäftigt sich mit den Erscheinungen des täglichen Lebens, die in sozialer Hinsicht unerfreulich sind, ohne Rücksicht darauf, ob das Gesetz eine Handhabe bietet, sie zu beseitigen. Das Feld ihrer Tätigkeit ist ohne Grenzen und es ist auch nicht abzusehen, wie sie gezwungen sein mag, mit dem einzelnen zu rechten.

In den Bestimmungen des Strafgesetzbuches, was Kreis und Umfang der durch Strafdrohung geschützten Güter angeht, kann deshalb nicht gut eine Linie gezogen werden zwischen unerlaubter und ausnahmsweise unter dem Gesichtspunkt Erfüllung der Parteiaufgabe erlaubter Rechtsgutsverletzung. Es müßte dann schon eine Generalbestimmung geschaffen werden, danach der Schutz des Rechtsgutes überall dort eine Einschränkung erfährt, wo die Rechtsgutsverletzung sich als im Parteidienst geboten erweist. Deshalb und weil ich nach Möglichkeit vermieden wissen möchte, daß die Arbeit der Partei unter den Erhebungen leidet, in welchen die Strafverfolgungsbehörde die Umstände der Begehung der Straftat erkunden würde, habe ich dem Herrn Reichsminister der Justiz einen anderen Weg vorgeschlagen, als ich mich im Frühjahr vorigen Jahres über die Mängel in der Konstruktion des Gesetzes mit ihm besprach. Ergebnis war, die Frage müsse eines Tages dem Führer zur Entscheidung unterbreitet werden.

Ich dachte, wir schaffen eine Instanz zwischen der Strafverfolgungsbehörde, die in leichteren Fällen von Verfahrenseröffnung absehen kann, und dem Führer, welcher im Falle des Staatsnotstandes die Niederschlagung verfügt, indem

der Justizminister das Recht erhält, im Einvernehmen – sagen wir – mit dem Stellvertreter des Führers anzuordnen, daß die Verfolgung unterbleibt, wenn das öffentliche Interesse an Abstandnahme von Verfolgung das Interesse an der Verfolgung überwiegt.

Politische Delikte, die Unterführern der Bewegung zur Last liegen, würden einen der Hauptanwendungsfälle dieser Ermächtigung darstellen, während, was die Sicherung des Weges des Volks zum Führer angeht, die politische Zentralinstanz entlastet werden kann: Die Tatbestände des Abschnitts Ehrenkränkung (§§ 421–429) und § 356 (Falsche Verdächtigung)⁶ erhalten einen Zusatz des Inhalts, daß

Äußerungen gegenüber dem Führer oder der Partei nur mit Zustimmung einer vom Führer bestimmten Stelle zum Gegenstand eines Strafverfahrens gemacht werden können;

zugleich gilt es, klarzustellen, daß Verletzung einer Geheimhaltungspflicht, geschieht sie gegenüber dem Führer oder der Partei, nicht ohne weiteres Strafverfolgung nach sich zieht.

Ich habe dem Herrn Reichsminister der Justiz bedeutet, daß ich in der Erfüllung dieser Wünsche die *conditio sine qua non* meiner Zustimmung zur Strafrechtserneuerung überhaupt gegeben erachte. Das Vertrauen des Volkes zum Führer ist es, worauf letztlich die ganze Arbeit der Partei sich gründet; das Vertrauen wird gefährdet, wenn das Volk sich nicht frei über Alles und Jedes gegenüber dem Führer und der Partei aussprechen kann, und die Partei ist lahmgelegt, wenn ihre Amtsträger ohne Rücksicht darauf, daß sie in Erfüllung einer Pflicht gehandelt haben, in Verfahren gezogen werden, in deren Verlauf erst sie Gelegenheit haben, sich unter Darlegung ihrer Aufgabe zu rechtfertigen.

Die Frage, wo das Recht zur Anordnung der Abstandnahme von Verfolgung zu stehen hat, mag offenbleiben, bis der Entwurf der Strafverfahrensordnung vorliegt.

Neben dem Wert, welchen ich dem Schutz der Parteiarbeit im Wege der Einschränkung des Verfolgungszwanges beimesse, fallen meine Bedenken gegen einzelne Bestimmungen des Entwurfs weniger ins Gewicht, obschon ich sie nicht leicht nehme.

Besonders heikel erscheint mir der § 424 (Ehrenkränkung von Gemeinschaften)⁷. Ich schlug dem Herrn Reichsminister der Justiz vor, an seine Stelle einen Ehrenschatz der NS-Gemeinschaften – das sind die der Partei angeschlossenen Verbände – treten zu lassen. Damit würde nach unser beider Meinung zugleich ermöglicht, entsprechend den Wünschen des Herrn Reichsministers des Innern, die, wie ich weiß, auch der Herr Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten teilt, auf den § 231 (Beschimpfung einer Religionsgesellschaft) zu verzichten⁸.

Die Entscheidung der Frage, wie mit den §§ 231 und 424 zu verfahren sei, gedachten wir dem Kabinett vorzubehalten.

⁶ Der DStGB-Entw. vom Juni 1938 (Dok. Nr. 106 Anm. 6) belegte Ehrabschneidung, Verleumdung und Beleidigung mit Haft- und Gefängnis-, in schweren Fällen mit Zuchthausstrafe. Allerdings bestimmte schon § 427 *Verfolgung berechtigter Zwecke*: „Strafbare Ehrabschneidung, Beleidigung oder ehrabschneidende Beschimpfung eines Verstorbenen liegt nicht vor, wenn der Täter – zur Erfüllung einer Pflicht tätig wurde, insbesondere als Amtsträger des Staates oder der Partei oder als Soldat eine dienstliche Äußerung abgab, – oder zu einem sonst nach gesundem Volksempfinden berechtigten Zweck handelte – und wenn seine Handlungsweise sich als das angemessene Mittel zur Erreichung dieses Zweckes darstellt. [...]“

§ 356 *Falsche Verdächtigung*: „Wer über einen anderen in der Absicht, gegen ihn eine Maßnahme in einem staatlich geregelten oder anerkannten Rechtsverfahren herbeizuführen oder fort dauern zu lassen, bei einer Dienststelle des Staates oder der Partei oder öffentlich wider besseres Wissen eine Behauptung aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, die beabsichtigte Wirkung auszuüben, insbesondere den anderen einer Straftat oder der Verletzung einer Dienstpflicht verdächtig, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bestraft. [...]“

⁷ Wortlaut von § 424 s. Dok. Nr. 208 Anm. 21.

⁸ Wortlaut von § 231 s. ebd. Anm. 20. Der RIM hatte in seiner Stellungnahme an den RMRk vom 8. 9. 1938 auf Betreiben des RFSS die Streichung dieses Paragraphen angeregt (außerdem die Aufweichung weiterer Bestimmungen zum Schutz der Religion), der RKiM war dem mit Schreiben vom 21. 9. beigetreten: R 43 II/1516a, Bl. 30 f., 34.

Wegen des § 241 (Wirtschaftsverrat)⁹ stehe ich mit dem Herrn Reichswirtschaftsminister in Erörterungen, die noch nicht abgeschlossen sind. Er wird Sie von unseren Bedenken unterrichten.

Ich bitte Sie, dem Führer meine Erwägungen zu gegebener Zeit vorzutragen und mir Mitteilung zu machen, wenn etwa zur Begründung des einen oder des anderen meiner Vorschläge nähere Ausführungen erforderlich sind; in keinem Falle möchte ich der Entschließung des Führers vorgegriffen haben¹⁰.

Der Herr Reichsminister der Justiz hat Durchschrift dieses Schreibens erhalten.

Heil Hitler!
R. Heß

⁹ § 241 *Wirtschaftsverrat*: „Wer ein deutsches Wirtschaftsgeheimnis an das Ausland verrät oder sich mit dem Vorsatz verschafft, es an das Ausland zu verraten oder selbst im Ausland unbefugt zu verwerten, wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft, soweit die Tat nicht nach den Vorschriften gegen Landesverrat mit schwererer Strafe bedroht ist. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus.

Wirtschaftsgeheimnisse sind Verfahren, Schriften, Zeichnungen, Einrichtungen, Gegenstände oder Tatsachen, deren Geheimhaltung vor dem Ausland für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wichtig ist.“ – Abs. 3 zit. in Dok. Nr. 208 Anm. 23.

¹⁰ MD Kritzingen sah durch diese Stellungnahme des StdF, im Verein mit jener des RM Frank (Dok. Nr. 208), die Hoffnung auf schriftl. Beschlußfassung über die §§ 215–483 zunichte gemacht und empfahl zunächst abzuwarten, wie sich der RJuM den Fortgang dachte. Seinem weiteren, von Lammers am 23. 10. 1938 ausgefertigten Vorschlag, auch das StdF-Schreiben an die Ressorts zu verteilen, widersprach RL Bormann am 29. 10.: „Einer Unterrichtung der übrigen Herren Reichsminister habe ich geglaubt, mich enthalten zu sollen, angesichts der Tatsache, daß mit der Inanspruchnahme des Führers die streitigen Fragen der Erörterung der Ressorts entrückt sind. – Eine Beteiligung anderer Stellen scheint mir aber auch entbehrlich, nachdem es sich hier letztlich um die Gestaltung des Verhältnisses der Partei zum Staate handelt, ein Gebiet, das ausschließlich der Bestimmung des Führers unterliegt.“ R 43 II/1516a, Bl. 91–93, 96. Der RMRk akzeptierte dies, regte aber mit Schreiben vom 12. 11. 1938 beim StdF an, die Angelegenheit durch gemeinsamen Vortrag mit dem RJuM bei Hitler zur Entscheidung zu bringen, und setzte auch Gürtner davon in Kenntnis; ebd. Bl. 97 f.; R 3001/20856, Bl. 172 f. – Dessen sachl. Erwiderung s. Dok. Nr. 245.

Zitierhinweis

Nr. 209 Der Stellvertreter des Führers an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei.
München, 30. September 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band
V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und
dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d209>